주의 요구 및 통보

1. 제　　목 : 수의계약 체결 부적정

2. 관계기관 : [redacted]

3. 내　　용

가. 업무개요

[redacted]에서는 특정 기술이나 서비스가 필요하여 일반 입찰로는 적합하지 않은 경우, 계약금액이 일정금액 이하인 소액 계약인 경우 등 계약의 목적과 특수 상황에 따라 수의계약을 시행하고 있습니다.

(1) 장기계속계약에 관하여

(가) 관계법령 및 판단기준

공단「계약사무규정」제104조(장기계속계약 및 계속비계약) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 임차, 운송, 보관, 전기·가스·수도의 공급, 그 밖에 그 성질상 수년간 계속하여 존속할 필요가 있거나 이행에 수년이 필요한 계약의 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 장기계속계약을 체결할 수 있고 이 경우 각 회계연도 예산의 범위에서 해당 계약을 이행하게 하여야 합니다.

또한, 같은 조 제2항제1호에서는 운송·보관·시험·조사·연구·측량·시설관리 등의 용역계약 또는 임차계약 경우 제1항의 규정에 의하여 장기계속계약을 체결하고자 하는 경우에는 이사장의 승인을 받아 단가에 대한 계약을 체결할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 보훈요양원에서는 시설관리 등 용역계약 추진 시 장기계속계약의 필요성 및 효율성을 면밀히 검토하여 계약체결 전에 이사장의 승인을 받아야 합니다.

(나) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 상반기 [redacted] 종합감사 시 장기계속계약을 확인한 결과, [표1]과 같이 [redacted]에서는 ’23년 무인경비 용역 장기계속계약을 체결하면서 사전에 이사장 승인을 받지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표1] 장기계속계약 내역

계약건명	계약기간	계약금액	계약업체
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

(2) 직접생산증명서 확인에 관하여

(가) 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제10조(직접생산의 확인 등) 제1항에 따르면 법 제9조(직접생산의 확인 등)제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 추정가격 1천만원을 말하고 있으며, 같은 조 제2항 제1호에서는 법 제9조제1항제1호 “대통령령으로 정하는 경우”란「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약을 체결하는 경우라고 정하고 있습니다.

따라서 [redacted]에서는 중소기업자 간 경쟁제품에 대하여 중소기업자 간 경쟁의 방법 또는 1천만 원 이상의 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우 해당 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하도록 의무화하는 제도를 준수하여야 합니다.

(나) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 상반기 [redacted] 종합감사 시 여성기업 계약 현황을 확인한 결과, [redacted]에서는 [표2]와 같이 요양동 씽크대 노후화로 교체 공사를 여성기업과 계약을 체결하였으나, 직접생산증명서를 보유하지 않은 업체로 확인되었습니다.

[표2] 장기계속계약 내역

계약건명	계약기간	수량	계약금액	계약업체
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

(3) 검수 및 4대보험 완납증명서 징구에 관하여

(가) 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사) 제1항에서는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제29조의4(보험료등의 완납증명) 제1항에 따라 보험료등의 납부의무자가 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 등 대통령령으로 정하는 기관으로부터 공사 · 제조 · 구매 · 용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받으려면 보험료등의 완납(完納) 사실을 증명하여야 하며,

같은 조 제2항에서는 납부의무자가 제1항에 따라 보험료등의 완납 사실을 증명하여야 하는 경우 같은 항의 계약을 담당하는 주무관서 또는 공공기관 등은 납부의무자의 동의를 받아 공단 또는 건강보험공단에 조회하여 보험료등의 납부 여부를 확인하는 것으로 제1항에 따른 완납 사실 증명을 갈음할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 계약담당자는 계약상대자가 물품 납품 완료 또는 공사 준공 완료 시 계약서(설계서, 과업내용서 등)에 따라 이행 여부를 확인 후 검수조서 작성 또는 검수 서명을 하여야 하며, 계약업체의 물품 납품 대금 및 공사대금 청구 시 관련 법률에서 정한 4대(국민연금, 건강보험, 고용·산재)보험료에 대하여 완납 여부를 확인하여야 합니다.

(나) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 상반기 [redacted] 종합감사 시 검수 및 4대보험 완납증명서를 확인한 결과, [표3]과 같이 [redacted]에서는 검수 미실시(2건), 4대보험 완납증명서 미징구(6건), 남양주보훈요양원에서는 4대보험 완납증명서 미징구(10건)이 확인되었습니다.

[표3] 검수 미실시 및 4대 보험 완납증명서 미징구 내역

구분	계약명	계약금액(원)	확인 내용
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	
	[redacted]	[redacted]	

(4) 공사 원가내역서에 관하여

(가) 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규「예정가격작성기준」 제15조(공사원가) 에서는 공사원가는 공사 시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말하고 있으며, 제17조(재료비) 재료비는 공사원가를 구성하는 직접재료비 및 간접재료비로 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 기준 제18조(노무비) 제1항에 따르면 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조(비목별 가격결정의 원칙)와 제2절 제조원가계산 제10조(노무비)를 준용하며, 간접노무비의 구체적 계산방법 등에 대하여는 별표2-1(공사원가계산시 간접노무비 계산방법)을 참고하여 계산한다고 정하고 있으며, 같은 기준 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 제2항에서는 재료비, 노무비, 경비의 각 비목별 단위당 가격은 시행규칙 제7조에

따라 계산한다고 정하고 있습니다.

따라서 수의계약에 따른 공사계약 추진 시 공사원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 근거로 작성을 하여야 하며, 공종별로 단위당 소요되는 재료비와 노무비 및 경비를 산출하기 위해 표준품셈[3]에서 정한 재료 할증 및 노무량에 각각의 단가를 곱해 산출된 단위당 단가를 정확히 명시하여야 합니다.

(나) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 상반기 [redacted]종합감사 시 공사계약을 확인한 결과, [표4]와 같이, [redacted]에서는 공사계약 체결 시 계약상대자가 제출한 견적서 내용으로 공사금액을 산정하였으나, 해당 견적서에는 원가내역서의 재료비, 노무비에 대하여 비목별 단가 산출내역이 구성되어 있지 않아 재료량, 노무량, 소요경비량에 대하여 명확하지 않은 공사금액이 산정된 것으로 확인되었습니다.

[표4] 공사금액 산정자료 내역

주방바닥 개선 용역 계약('23.10.29.) 18,700천원

공 사 명 Project Name	수원보훈요양병원 주방바닥공사					
한계 금액 Amount	一金 일천칠백만원뿐 (₩17,000,000원) [V.A.T. 별도]					
순번 No	품 명 Description	모 델 명 Model	단위 Unit	수량 Q'ty	단 가 Unit Cost	금 액 Amount	비 고 Remark
1	주방바닥공사	FDS SYSTEM-B	m2	150	110,000	16,500,000	야간작업기준
2	가스 연결 및 검사		식	1	500,000	500,000	야간작업기준
	- 작업순서-						
	<면처리 작업>	<하도작업>				<1차 중도 : 바닥평탄화작업 및 보강	
	<2차중도 : 칼라규사 살포>	<1차 상도: 레이크작업>				<2차상도: 플러작업 마무리>	
	견 적 가					₩17,000,000	

구내식당 개선 용역 계약('23.11.13.) 10,684천원

프로젝트명 : 구내식당 개선 용역

서울특별시 강동구 명일로 230-11 (길동)

代 表 : 박 상 희

날짜 (Date) : 2023년 11월 06일

TEL : 010-6217-0661

no	명 칭	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비고
1	철거						
	기존방화문및바닥철거	보양포함	식	1	775,000	775,000	
2	스텐레스후레임(240M/M)	1600*2060	EA	1	480,000	480,000	
		1200*2060	EA	1	435,000	435,000	
		950*2060	EA	1	343,000	343,000	
3	강화도어교체및평탄화	1800*2400	EA	1	850,000	850,000	
4	스텐레스벽체보강	1170*7950	M2	10	113,000	1,130,000	
	스텐레스가동보강	665*650*1100	EA	1	800,000	800,000	
	냉동실스텐레스보강	150*4600	M	5	73,000	365,000	
	문짝보강	150*880	EA	4	73,000	292,000	
5	스텐레스적재물선반4단	1470*685*1660	EA	1	950,000	950,000	
6	필름난방	2500*3750	M2	9	120,000	1,080,000	
7	방화문도장및부속포함	1540*2050(양개)	EA	1	605,000	605,000	
		1140*2050(양개)	EA	1	415,000	415,000	
		890*2050	EA	1	310,000	310,000	
8	잡비및이윤		식	1	883,000	883,000	
	소 계					9,713,000	
	부가세 10%					971,300	
	합 계					10,684,300	

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

---

3) 표준품셈 : 「표준시장단가 및 표준품셈 관리규정」 건설공사 중 일반화된 공종, 공법을 기준으로 공사에 소요되는 자재, 공량을 정해 정부·지방자치단체·정부투자기관이 공사의 예정가격을 산정하기 위한 기준으로 매년 말 국토교통부와 함께 대한건설협회, 대한전기협회, 한국정보통신공사협회가 관장하여 표준화하고 있음

5. 조치할 사항

○ [redacted]

- 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. **(주의)**

○ [redacted]

- 해당 관련자 계약법 및 관련규정 등을 교육하시고, 계약체결 시 관련법률을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. **(통보)**

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	주의(가,다,라)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	주의(가,다,라)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	주의(나,다)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	주의(다)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	주의(나,다)